

Tegevuse vastutuskindlustuse tingimused 1/2020

Kehtivad alates 01.07.2020

Käesolevad tegevuse vastutuskindlustuse tingimused on osa Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam (edaspidi Seesam) ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud tegevuse vastutuskindlustuse kindlustuslepingust.

1 KINDLUSTUSE EESMÄRK

- 1.1 Tegevuse vastutuskindlustuse eesmärk on hüvitada kindlustatud isiku poolt kolmandale isikule tekitatud kahju ning kindlustatud isiku poolt kantud õigusabi- ja ekspertiisikulud kindlustatud isiku vastu esitatud kahjunõuete tõrjumiseks käesolevates kindlustustingimustes sätestatud korras ja ulatuses.
- 1.2 Tegevuse vastutuskindlustus on vabatahtlik vastutuskindlustus. Käesolevad kindlustustingimused on kohustusliku vastutuskindlustuslepingu osaks vaid kindlustusandja ja kindlustusvõtja erikokkuleppel.

2 MÕISTED

- 2.1 **Kindlustusandja** on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (edaspidi Seesam).
- 2.2 **Kindlustusvõtja** on isik, kes on sõlminud Seesamiga kindlustuslepingu.
- 2.3 **Kindlustatud isik** on isik, kelle tegevusest tulenevat riski on kindlustatud. Kindlustatud isik on kindlustusvõtja ja/või poliisile märgitud isik.
 - 2.3.1 Kindlustuslepinguga loetakse kindlustatuks kindlustatud isiku alluvuses ja/või ülesandel töötavaid füüsilisi isikuid (näiteks: töölepingu alusel töötavad isikud, seaduslikud esindajad, renditöötajad).
 - 2.3.2 Kindlustuslepinguga ei loeta kindlustatuks neid juriidilisi isikuid, keda kindlustatud isik kasutab oma kohustuse täitmisel ning kelle põhjustatud kahju eest vastutab kindlustatud isik nagu enda poolt tekitatud kahju eest (näiteks: alltöövõtjad).
- 2.4 **Kolmas isik** on isik, kellele kindlustatud isik tekitas kahju. Kolmas isik ei ole kindlustusvõtja, kindlustatud isik ega Seesam.
- 2.5 **Kindlustatud tegevus** on poliisile märgitud kindlustatud isiku tegevus, millest tulenev kahju kuulub kindlustuskaitse alla.

3 KINDLUSTUSLEPINGU KEHTIVUS

- 3.1 Kindlustusleping kehtib kindlustuslepingus sätestatud kindlustustingimustel, -perioodil ja kehtivuspiirkonnas.
- 3.2 Kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused määratakse selle kindlustusperioodi järgi, mil kolmandale isikule tekkis kahju.
- 3.3 Kindlustuslepingu kehtivuspiirkond on Euroopa Liit, kui poliisile pole märgitud teisiti. Seesam hüvitab kindlustusjuhtumi korral kahju juhul, kui kolmandale isikule tekkis kahju kindlustuslepingu kehtivuspiirkonnas.

4 KINDLUSTUSJUHTUM

4.1 Kindlustusjuhtum loetakse toimunuks järgmiste tingimuste koosinemisel:

- 4.1.1 kindlustatud isik on tekitanud kolmandale isikule kahju,
- 4.1.2 kolmandale isikule on kindlustusperioodil tekkinud isiku- või asjakahju või keskkonnareostuse eemaldamise kulud,
- 4.1.3 kahju tuleneb kindlustatud tegevusest,
- 4.1.4 kindlustatud isikul on kolmanda isiku ees lepinguväline või lepinguline kahju hüvitamise kohustus p 4.2 sätestatud ulatuses.

4.2 **Lepingulise kahju hüvitamise kohustus**

Seesam hüvitab lepingust tulenevad kahju hüvitamise nõuded, kui need ei laienda kindlustatud isiku vastutust võrreldes õigusaktides sätestatuga, ei kitsenda kindlustatud isiku õigusi või muul moel ei erine õigusaktides sätestatud kahju hüvitamise viisist ja ulatusest (näiteks kahju ulatust laiendavad kokkulepped, nõuete aegumistähtaaja pikendamine, tõendamiskoormise muutmine).

4.3 **Kahjuseeria**

Kõik ühest ja samast asjaolust või sündmusest tulenevad kahjud loetakse üheks kindlustusjuhtumiks. Kindlustusjuhtumi toimumise ajaks loetakse esimese kahju tekkimise aega.

4.4 **Nõuete esitamise tähtaeg**

Seesam hüvitab ainult need kahjud ja kulud, mille hüvitamist kindlustatud isik nõuab Seesamilt kindlustusperioodil või kolme aasta jooksul pärast kindlustusperioodi lõppu, mil kolmandale isikule kahju tekkis.

5 ÕIGUSABI- JA EKSPERTIISIKULUD

5.1 Seesam hüvitab kindlustatud isiku vastu suunatud kahjunõuete tõrjumiseks vajalikud kohtu- ja kohtuvälised õigusabi- ja ekspertiisikulud.

5.2 Õigusabi- ja ekspertiisikulud hüvitatakse järgmiste tingimuste koosinemisel:

- 5.2.1 kindlustatud isik vajab õigusabi ja/või ekspertiisi, mis tuleneb kindlustatud tegevusest põhjustatud kahjunõuete tõrjumiseks;
- 5.2.2 ei esine ühtegi kindlustuslepingus esinevat tingimust, mis välistavad Seesami täitmise kohustuse;
- 5.2.3 õigusabi- ja ekspertiisikulude hüvitamine on Seesamiga eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastatud.

5.3 Seesam hüvitab õigusabi- ja ekspertiisikulud isegi juhul, kui kindlustatud isiku vastu esitatud nõue osutub hiljem alusetuks.

5.4 Juhul kui pärast õigusabi- või ekspertiisikulude hüvitamist selgub, et kohaldub kindlustuslepingus esinev tingimus, mis välistab Seesami täitmise kohustuse, ei ole Seesam alates oma täitmiskohustuse välistusest teada- saamisest kohustatud edasisi õigusabi- ja ekspertiisikulusid hüvitama.

5.5 Juhul kui kohus mõistab kolmandalt isikult kindlustatud isiku kasuks välja õigusabi- ja ekspertiisikulud, on kindlustatud isik kohustatud Seesamile tagastama õigusabi- ja ekspertiisikulud osas, mis vastavad Seesami poolt tasutud õigusabi- ja ekspertiisikulude summale.

5.6 Seesam kohustub hüvitama kindlustatud isikule tekkinud õigusabikulud kahe nädala jooksul ajast, mil kindlustatud isik on Seesamile esitanud tõendid õigusabikulude suuruse kohta.

6 HÜVITATAV KAHJU JA KULU

6.1 Seesam hüvitab kindlustatud isiku poolt kindlustatud tegevusega kolmandale isikule tekitatud isiku- ja asjakahju ning keskkonnareostuse eemaldamise kulud.

6.2 **Isikukahju** on kahju tekkimine tervise kahjustumise, kehavigastuste tekkimise või surma tõttu.

6.3 **Asjakahju** on kahju tekkimine asja kahjustumise või hävimise tõttu.

6.4 **Keskkonnareostuse eemaldamise kulud** on keskkonnast saasteaine eemaldamise, kõrvaldamise või koristamise kulud. Seesam hüvitab kulud ainult siis, kui saasteained on sattunud keskkonda ootamatu ja äkilise sündmuse tagajärjel ning saasteainete keskkonda sattumise ja selle avastamise vahe ei ole pikem kui 72 tundi.

- 6.4.1 Saasteaine on saastav või muud moodi kahju tekitav aine nagu näiteks suits, aur, tahm, hape, leelised, kemikaalid või jäätmed.

7 MITTEHÜVITATAV KAHJU JA KULU

- 7.1 Seesam ei hüvita kindlustatud isiku poolt kindlustatud tegevusega kolmandale isikule tekitatud saamata jäänud tulu (v.a isikukahjuga seotud sissetuleku vähenemine), puhtmajanduslikku kahju (v.a matusekulud), mittevarealist kahju ja keskkonnakahju.
- 7.2 **Saamata jäänud tulu** on kasu, mida isik oleks tõenäoliselt saanud, kui kahju hüvitamise aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud.
- 7.3 **Puhtmajanduslik kahju** on kahju, mis ei ole otseselt seotud isiku- või asjakahjuga.
- 7.4 **Mittevarealine kahju** on moraalne kahju, mis hõlmab eelkõige füüsilist ja hingelist valu ja kannatusi.
- 7.5 **Keskkonnakahju** on saasteainete poolt tekitatud isiku- või asjakahju, sealhulgas kahju õhule, veele või pinnasele, samuti kahju, mis on tekkinud kaitsealustele liikidele ja looduslikele elupaikadele ning igasugune muu keskkonnakvaliteedi halvenemisest tulenev kahju.
- 7.5.1 Saasteaine on saastav või muud moodi kahju tekitav aine nagu näiteks suits, aur, tahm, hape, leelised, kemikaalid või jäätmed.
- 7.5.2 Kaitsealused liigid ja looduslikud elupaigad on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2004/35/EÜ sätestatud liigid ja elupaigad.

8 KINDLUSTUSJUHTUMI VÄLISTUSED

Kui poliisil ei ole märgitud teisiti, ei kuulu hüvitamisele kahju või kulu:

- 8.1 juhul, kui kolmanda isiku kahjunõudele kohaldub kindlustuslepingu kehtivuspiirkonnast väljaspool asuva riigi õigus või kohtualluvus;
- 8.2 mille on kindlustatud isik põhjustanud tahtlikult;
- 8.3 mis põhineb asjaolul või sündmusel, millest kindlustatud isik oli või pidi olema teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist;
- 8.4 mis on tekkinud kindlustatud isikule endale;
- 8.5 mille kindlustatud isik on tekitanud teisele kindlustatud isikule;
- 8.6 mis on tekkinud kindlustatud isiku valduses, kasutuses, hoiul, töötlemisel, hoolduses või remondis olevale või olnud kolmanda isiku vallasasjale;
- 8.7 mis on tekkinud kindlustatud isiku valduses või kasutuses olevale või olnud kolmanda isiku kinnisasjale;
- 8.8 mis on tekkinud kindlustatud isiku poolt toodetud, müüdud või muud moodi vahendatud tootele endale;
- 8.9 mis tuleneb kindlustatud isiku poolt toodetud, müüdud, rendile antud või muud moodi vahendatud tootest (toote puudusest tingitud kahjud kuuluvad kindlustamisele toote vastutuskindlustuse alusel);
- 8.10 mis tekib toote ümbertegemisest, asendamisest või parandamisest;
- 8.11 mis tuleneb toote turult tagasikutsumisest või eemaldamisest (toote tagasikutsumisega seotud kulud kuuluvad kindlustamisele toote tagasikutsumise kindlustusega);
- 8.12 mis tuleneb ebakvaliteetselt või mittenõuetekohaselt teostatud töö ümbertegemisest, parandamisest või asendamisest;
- 8.13 mis seisneb leppetrahvis, viivises, intressis või garantiinõudes;
- 8.14 mis tuleneb maksust või avalikõiguslikust sanktsioonist (sealhulgas rahaline karistus, rahatrahv, sunniraha);
- 8.15 mis kuulub hüvitamisele kohustusliku vastutuskindlustuse alusel (sealhulgas liikluskindlustus);
- 8.16 mis tuleneb pikaajalistest kahjuliku toimega teguritest: kulumine, hallitus, hallitusseen, reovesi, kõdunemine, korrosioon, niiskus, tolmu, müra, valgus (v.a kui eelnimetatud kahjustused on tingitud ootamatust ja ettenägematust sündmusest, nt tulekahju);
- 8.17 mis tuleneb lennuvälja, õhusõiduki, veesõiduki, sadama, kai, raudtee või raudteeveeremi omamisest opereerimisest või kasutamisest;

- 8.18 mis on tekkinud õhusõidukile või veesõidukile;
- 8.19 mis on põhjustatud internetiühenduse, elektri, gaasi või sooja katkemisest, kõikumisest või puudujäägist;
- 8.20 mis tuleneb erialase teenuse osutamisest. Erialane teenus on eelkõige meditsiini-, õigusabi-, raamatupidamis-, infotehnoloogia-, järelevalve-, projekteerimis-, hindamis-, konsultatsiooniteenused, ja uuringute teostamine;
- 8.21 mis tuleneb tegevusest, millega tegelemiseks kindlustatud isikul puudus õigusaktidega nõutav kvalifikatsioon, ettevalmistus, litsents, registreering, tegevusluba vms;
- 8.22 mis on põhjustatud ehitus-, paigaldus-, remondi- või hooldustöödest;
- 8.23 mis on põhjustatud silla või tammi ehitus-, paigaldus-, remondi- või hooldustöödest;
- 8.24 mis on seotud veealuste töödega;
- 8.25 mis on põhjustatud lõhkeainest (sealhulgas lõhkamistööst), laskemoonast, pürotehnikast või tulirelvast;
- 8.26 mis on seotud riigisisese või rahvusvahelise organisatsiooni poolt välja kuulutatud epideemiaga või pandeemiaga.

9 KINDLUSTUSSUMMA, HÜVITISPIIR JA OMAVASTUTUS

- 9.1 **Kindlustussumma** on poliisile märgitud summa, mis on kõigi kindlustusperioodil väljamakstavate kindlustushüvitiste, sh õigusabi- ja ekspertiisikulud, maksimaalseks väljamakse summaks.
- 9.2 **Hüvitispiir** on poliisil märgitud summa kindlustusjuhtumi, kahju liigi, õigusabi- ja ekspertiisikulude, kindlustatud tegevuse või kindlustusriski kohta ning on maksimaalseks hüvitiseks. Hüvitispiirid sisalduvad kindlustussummas ning ei ületa seda.
- 9.3 Kindlustussumma ja hüvitispiir vähenevad võrdselt kindlustusperioodil väljamakstud kindlustushüvitise võrra.
- 9.4 **Omaavastutus** on poliisile märgitud rahasumma või määratud väärtus, mis jääb igas kindlustusjuhtumis kindlustatud isiku enda kanda.
- 9.5 Omaavastutust ei rakendata õigusabi- ja ekspertiisikulude hüvitamisel.

10 KINDLUSTATUD ISIKU KOHUSTUSED

- 10.1 Kindlustatud isik peab Seesamile viivitamatult teatama kindlustusjuhtumi toimumisest, tema vastu kahjunõude esitamisest või mõnest muust asjaolust või sündmusest, millest tulenevalt võidakse kindlustatud isiku vastu esitada kahjunõue.
- 10.2 Kindlustatud isik kohustub Seesamile esitama selgitusi ning tõendeid, mis on olulised kahju tekkimise asjaolude, kahju ulatuse ning kindlustatud isiku võimaliku vastutuse tekkimise aluste hindamiseks.
- 10.3 Kui kindlustatud isik rikub punktides 10.1. ja 10.2. nimetatud kohustusi ning rikkumisel on mõju kindlustusjuhtumi asjaolude ja Seesami täitmiskohustuse kindlakstegemisele, vabaneb Seesam täitmise kohustusest osaliselt või täielikult.

11 NÕUDEÕIGUS JA KINDLUSTUSHÜVITISE MAKSMINE

- 11.1 Kindlustushüvitise saamise õigus on isikul, kellega seotud kindlustusriski on kindlustatud.
- 11.2 Kindlustatud isikul, kes ei ole kindlustusvõtja, on õigus nõuda Seesamilt kindlustushüvitise maksmist endale ja kõiki sellega seotud õigusi juhul, kui kindlustusvõtja on andnud selleks oma nõusoleku.
- 11.3 Kolmandal isikul on õigus nõuda Seesamilt kindlustushüvitise maksmist endale juhul, kui kindlustusvõtja, punktis 11.2 juhul kindlustatud isik ja Seesam on selles kokku leppinud.
- 11.4 Seesam vabaneb kindlustushüvitise maksmisest juhul, kui kindlustatud isik hüvitab kolmandale isikule kahju või tunnustab kolmanda isiku nõuet olukorras, kus kindlustatud isiku vastutus või selle ulatus ei ole selge.

12 SOLIDAARVASTUTUS

- 12.1 Seesam ei hüvita kahju sellise solidaarvastutuse järgi, kus kindlustatud isiku solidaarvastutus on tekkinud seaduse alusel, st kui kindlustatud isik vastutab kellegi teise isiku poolt põhjustatud kahju eest seaduse alusel (näiteks juhul, kui peatöövõtja vastutab kindlustatud isikuna alltöövõtjate poolt tekitatud kahju eest).
- 12.2 Seesam hüvitab kahju ainult sellise solidaarvastutuse järgi, kus kindlustatud isiku solidaarvastutus on tekkinud teiste solidaarvõlgnikega ühiselt põhjustatud sama kahju eest.
- 12.3 Kui kindlustatud isik vastutab ühiselt põhjustatud kahju eest solidaarselt koos teiste kahju põhjustanud isikutega, lähtutakse kindlustushüvitise määramisel kindlustatud isiku vastu esitatud nõude suurusest, mitte kindlustatud isiku vastutuse jagunemise osast solidaarvõlgnike vahelises suhtes.
- 12.4 Kui kindlustatud isiku vastu esitab nõude teine solidaarvõlgnik, lähtutakse kindlustushüvitise määramisel kindlustatud isiku vastutuse osast solidaarvõlgnike vahelises suhtes.

13 SEESAMI TAGASINÕUE

- 13.1 Kindlustatud isikule kuuluv nõue, sh kahju hüvitamise nõue, muu isiku vastu läheb tasutud kindlustushüvitise ulatuses üle Seesamile.
- 13.2 Kui kindlustatud isiku alluvuses ja/või ülesandel töötav füüsiline isik on kindlustusjuhtumi põhjustanud narko- või alkoholihoobes, on Seesamil õigus nõuda kindlustusjuhtumi põhjustanud isikult väljamakstud kindlustushüvitise tagasimaksmist.
- 13.3 Kui kindlustatud isik loobub oma nõudest punktides 13.1 ja 13.2 viidatud isikute vastu, vabaneb Seesam täitmise kohustusest niivõrd, kuivõrd Seesam oleks saanud nõuda kahju hüvitamist eelnimetatud isikutelt.
- 13.4 Kindlustatud isik on kohustatud esitama Seesamile kõik olemasolevad andmed ja dokumendid, mis võimaldavad Seesamil tagasinõuet esitada.

14 KINDLUSTUSLEPINGU ÜLESÜTLEMINE

- 14.1 Kumbki lepingupool võib kindlustuslepingu üles öelda, kui Seesam on pärast kindlustusjuhtumi toimumist tunnustanud oma täitmise kohustust kindlustatud isiku suhtes või keeldunud täitmisest pärast kindlustushüvitise sissenõutavaks muutumist.
- 14.2 Kindlustuslepingu võib üles öelda ühe kuu jooksul pärast täitmise kohustuse tunnistamist või kindlustushüvitise maksmisest keeldumist.